ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. M53 – SCARA 2

C.I.F. 12818667 · Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

Date de contact: afișate la avizier

STATUTUL

Asociația de Proprietari Bl. M53 – Scara 2

întocmit conform conținutului-cadru aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 1058/2019 (Anexa nr. 1),

în temeiul art. 108 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Supus adoptării în Adunarea Generală din 05.11.2026 (reconvocare 12.11.2026)

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 – Prezentul statut reprezintă ansamblul dispozițiilor, adoptat de cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu, prin care se reglementează scopul, structura și modul de organizare și funcționare a asociației de proprietari, cu respectarea prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Art. 2 – Dispozițiile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legea nr. 196/2018.

Art. 3 – Dispozițiile prezentului statut sunt adoptate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și nu derogă de la acestea.

CAPITOLUL II – DENUMIREA, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE A ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

Art. 4 – **Asociația de Proprietari Bl. M53 – Scara 2**, cod de identificare fiscală 12818667, cu sediul în **Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București**, denumită în continuare asociația de proprietari, **se reorganizează**, în condițiile Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, în vederea funcționării pe durată nedeterminată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege.

(2) Asociația de proprietari își păstrează personalitatea juridică dobândită la data constituirii; prezentul statut actualizat înlocuiește statutul anterior și se depune la Judecătoria Sectorului 3 București, în condițiile art. 17 din Legea nr. 196/2018.

(3) Condominiul este format din 27 unități de proprietate imobiliară (apartamentele nr. 28–54), situate în scara 2 a blocului M53.

CAPITOLUL III – SCOPUL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

Art. 5 – Asociația de proprietari se constituie în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor legale ce le revin proprietarilor din condominiu asupra proprietății comune.

Art. 6 – Asociația de proprietari este forma juridică de organizare și de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor din condominiu, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, apolitică și fără scop patrimonial, înființată în condițiile legii, care are ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii.

CAPITOLUL IV – STRUCTURA VENITURILOR ŞI A CHELTUIELILOR ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

Art. 7 – (1) Toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, precum amplasarea mijloacelor de publicitate, amplasarea de antene, închirierea spațiilor comune și altele asemenea, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparțin asociației de proprietari, alimentează numai fondul de reparații al asociației de proprietari și nu se plătesc proprietarilor.

(2) Lista acestor venituri, precum și cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial, într-un raport afișat la avizierul asociației și se evidențiază în registrul unic de venituri și cheltuieli al asociației de proprietari, conform Legea nr. 196/2018.

Art. 8 – Fondurile asociației de proprietari sunt:

a) fondul de reparații;

b) fondul de rulment;

c) fondul de penalități;

d) fondul [_____] (fond cu caracter special, dacă adunarea generală aprobă constituirea lui), aprobat în cadrul adunării generale din data de [_____] prin Hotărârea Adunării Generale nr. [_____]. La data adoptării prezentului statut nu există fonduri cu caracter special.

Art. 9 – (1) Proprietarii membri ai asociației de proprietari aprobă un fond de reparații anual, necesar pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune, conform art. 71 din Legea nr. 196/2018.

(2) Sumele încasate pentru constituirea fondului de reparații se depun în contul bancar unic al asociației de proprietari, conform Legea nr. 196/2018.

(3) Pentru încasarea fondului de reparații, administratorul eliberează chitanță nominală separată.

Art. 10 – (1) Asociația de proprietari este obligată să stabilească cuantumul și cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment, conform art. 72 din Legea nr. 196/2018.

(2) Fondul de rulment se depune în contul bancar unic al asociației de proprietari, conform Legea nr. 196/2018.

(3) Pentru încasarea fondului de rulment, administratorul eliberează chitanță nominală separată.

(4) Fondul de rulment încasat se restituie la transmiterea dreptului de proprietate, dacă prin actele translative de proprietate nu se stipulează altfel.

Art. 11 – (1) În cadrul adunării generale, proprietarii membri ai asociației de proprietari pot aproba și alte fonduri cu caracter special, precum și modul de constituire al acestora. Constituirea fondurilor cu caracter special nu este obligatorie.

(2) Fondurile cu caracter special aprobate în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor art. 48 din Legea nr. 196/2018, sunt prevăzute, împreună cu fondul de reparații, fondul de rulment și fondul de penalități, la art. 8 din prezentul statut.

(3) Toate fondurile speciale ale asociației de proprietari se depun în contul bancar unic al asociației de proprietari, conform Legea nr. 196/2018, au evidență separată și pentru fiecare fond se emite chitanță separată.

(4) Contul bancar unic al asociației de proprietari este deschis la **ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti, Agenția Nerva Traian**, cod IBAN **RO51 INGB 0000 9999 0878 6932**; datele contului se afișează la avizier împreună cu lista de plată.

Art. 12 – (1) Cheltuielile asociației de proprietari sunt cheltuieli legate de exploatarea, repararea sau întreținerea proprietății comune, și cheltuielile pentru asigurarea serviciilor de care beneficiază proprietarii și care nu sunt facturate individual către proprietățile individuale.

(2) Cheltuielile asociațiilor de proprietari, în funcție de modul de calcul și de criteriile de repartizare pe proprietăți individuale, așa cum sunt prevăzute la art. 75 din Legea nr. 196/2018, sunt următoarele:

a) cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în proprietăți individuale;

b) cheltuieli pe consumuri individuale;

c) cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcție de suprafața utilă a proprietății individuale;

d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociației de proprietari;

e) cheltuieli pe consumatori tehnici;

f) cheltuieli de altă natură.

(3) Asociația de proprietari are obligația de a respecta prevederile legale privind modul de repartizare a cheltuielilor comune, în caz contrar, hotărârile luate de adunarea generală a proprietarilor cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept.

(4) Niciun proprietar din condominiu nu este exceptat de la obligația de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunțării la folosirea unei părți din proprietatea comună.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în baza hotărârii adunării generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcționarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum și la etajul 1 din clădirile fără mezanin.

Art. 13 – (1) Asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalități pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalitățile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităților să poată depăși suma la care s-au aplicat.

(2) În baza Hotărârii Adunării Generale nr. [_____] din data [_____], cuantumul penalităților de întârziere pentru sumele cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată, este de [____] % pentru fiecare zi de întârziere (maximum 0,2%).

(3) Termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afișării.

(4) Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere, prevăzute la alin. (1), se includ în fondul de penalități al asociației de proprietari și se vor utiliza cu prioritate pentru plata penalităților impuse asociației de proprietari de către terți, precum și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra proprietății comune, reabilitarea termică sau consolidarea condominiului. Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere nu pot fi utilizate și în alte scopuri.

CAPITOLUL V – MEMBRII ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI, PRECUM ȘI DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACESTORA

Art. 14 – (1) Prin membru al asociației de proprietari se înțelege proprietarul locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din condominiu, semnatar al acordului de asociere sau al unei cereri depuse la asociație, în condițiile Legea nr. 196/2018.

(2) Prin proprietar se înțelege persoana fizică sau juridică, titular al unui drept de proprietate asupra a cel puțin o unitate de proprietate imobiliară dintr-un condominiu.

(3) În cazul unităților de proprietate imobiliară cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate dintre aceștia sunt reglementate potrivit dreptului comun. Indiferent de numărul proprietarilor unei unități de proprietate imobiliară, aceștia au dreptul la un singur vot pentru unitatea de proprietate imobiliară în cadrul adunării generale a asociației de proprietari.

(4) Odată cu pierderea calității de proprietar în condominiu, încetează statutul de membru al respectivei asociații de proprietari.

Art. 15 – Toți proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociației de proprietari, să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației de proprietari, potrivit Legea nr. 196/2018. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

Art. 16 – (1) Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației, să solicite în scris și să primească copii după orice document al acesteia. Proprietarii care solicită copii după documentele asociației de proprietari vor suporta costul de multiplicare al acestora.

(2) Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris, în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestație în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

Art. 17 – (1) Proprietarii din condominii au obligația, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 196/2018, să notifice președintelui orice schimbare intervenită, respectiv schimbări în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței.

(2) În condițiile Legea nr. 196/2018 și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind calitatea în construcții, proprietarul este obligat să mențină proprietatea sa individuală, locuință sau spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional, pe propria cheltuială. Niciun proprietar, chiriaș sau angajat al asociației de proprietari nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalți proprietari din condominiu și nu poate afecta funcționarea normală și întreținerea condominiului.

(3) În cadrul proprietății individuale, proprietarul are obligația să păstreze și să întrețină în stare de funcționare și siguranță spațiile interioare, echipamentele și instalațiile din dotarea tehnică a proprietății individuale, respectiv instalațiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum și altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalți proprietari din condominiu.

(4) Dacă proprietarul unei locuințe ori al unui spațiu cu altă destinație provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obligația să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparații.

(5) Raporturile juridice stabilite de comun acord între locator și locatar, precum și nerespectarea obligațiilor contractuale de către locatar nu absolvă proprietarul, în calitate de locator, de obligațiile sale față de asociația de proprietari sau față de furnizorii de utilități publice, prevăzute în Legea nr. 196/2018.

Art. 18 – (1) Proprietarii sunt obligați să ia măsuri pentru consolidarea și modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalațiilor și dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creșterii performanței energetice, precum și reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condițiile menținerii aspectului armonios și unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervențiilor.

(2) În cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului fațadei se face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de numărul asociațiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane, în baza unei documentații tehnice elaborate în condițiile legii, cu respectarea prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 196/2018.

(3) Înainte de modificarea aspectului fațadei condominiului, președintele asociației de proprietari solicită, în scris, autorității administrației publice locale toate informațiile și restricțiile referitoare la culoare, aspect, materiale și altele asemenea, stabilite conform legislației în vigoare, cu respectarea prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 196/2018.

(4) În cazul condominiilor cu mai multe tronsoane sau scări legate structural, lucrările de consolidare sau modernizare, reabilitare termică și structural-arhitecturală se vor realiza în mod unitar pentru întregul ansamblu, cu respectarea întocmai a caracterului arhitectural al condominiului și al caracterului ambiental al ansamblului/zonei de amplasament, în baza unei documentații tehnice elaborate în condițiile legii și cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, regimul monumentelor istorice și al zonelor protejate, după caz.

(5) Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții încadrate în clasele de risc seismic și/sau afectate

de seisme, sunt obligați să ia măsurile prevăzute de lege pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor.

CAPITOLUL VI – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI MODUL DE FUNCȚIONARE

Art. 19 – Organele asociației de proprietari sunt:

a) adunarea generală;

b) comitetul executiv;

c) președintele;

d) cenzorul sau comisia de cenzori.

Art. 20 – Funcția de președinte, respectiv membru în comitetul executiv este incompatibilă cu funcția de cenzor sau membru în comisia de cenzori.

Art. 21 – (1) Adunarea generală este alcătuită din toți proprietarii membri ai asociației de proprietari.

(2) Adunarea generală ordinară se convoacă de către:

a) președintele asociației de proprietari sau comitetul executiv;

b) cel puțin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor în adunarea generală a asociației de proprietari, se au în vedere următoarele:

a) fiecare proprietar, membru al asociației, are dreptul la un vot pentru unitatea sa de proprietate imobiliară;

b) pentru hotărârile cu privire la stabilirea fondurilor pentru consolidare, reabilitare și modernizare, votul fiecărui proprietar, membru al asociației, are o pondere egală cu cota-parte indiviză din proprietatea comună;

c) în situația în care un proprietar deține o cotă-parte indiviză de părți comune mai mare de jumătate din totalul cotelor-părți indivize de proprietate comună din condominiu, ponderea voturilor de care el dispune este limitată, fiind egală cu suma ponderii voturilor celorlalți proprietari;

d) proprietarul, membru al asociației, poate fi reprezentat în adunarea generală de către un membru al familiei sau de către un alt reprezentant care are o împuternicire scrisă și semnată de către proprietarul în numele căruia votează;

e) un membru al asociației de proprietari poate reprezenta cel mult un membru absent, dacă prezintă împuternicire scrisă și semnată de către proprietarii în numele cărora votează. O copie a împuternicirii se atașează procesului-verbal al ședinței;

f) președintele, membrii comitetului executiv, administratorul, cenzorul/comisia de cenzori sau alt membru al familiilor acestora nu pot primi mandat pentru a reprezenta un alt proprietar în cadrul adunării generale;

g) în cazul unui vot paritar, votul președintelui asociației de proprietari este decisiv;

h) administratorul, reprezentantul administratorului, soțul/soția acestuia și alți membri ai familiei sale, dacă sunt membri ai asociației de proprietari la care acesta este angajat, nu au drept de vot în probleme referitoare la activitatea administratorului.

(4) Acordul de voință al asociației de proprietari se realizează în adunarea generală a asociației de proprietari. În cazurile excepționale, atunci când sunt necesare adoptarea unor hotărâri în regim de urgență sau atunci când după convocarea adunării generale a asociației de proprietari, conform art. 48 din Legea nr. 196/2018, nu a întrunit numărul membrilor prezenți pentru adoptarea hotărârilor, conform prevederilor legale, acordul de voință al asociației de proprietari se poate realiza și în baza declarațiilor scrise și semnate ale fiecărui proprietar.

(5) Declarațiile menționate la alin. (4) sunt redactate astfel încât să reiasă în mod clar și fără echivoc acordul sau dezacordul proprietarului din condominiu față de propunerea de hotărâre a adunării generale

a asociației de proprietari. Declarațiile pot fi depuse la președinte, în cutia poștală a asociației sau transmise, semnate și scanate, la adresa de e-mail a asociației, în condițiile art. 48.

Art. 22 – Adunarea generală a proprietarilor membri ai asociației de proprietari are următoarele atribuții:

a) alege și revocă din funcție președintele, ceilalți membri ai comitetului executiv și cenzorul/comisia de cenzori;

b) adoptă și modifică statutul și regulamentul condominiului;

c) adoptă, modifică sau revocă hotărâri;

d) adoptă și modifică bugetul de venituri și cheltuieli;

e) adoptă hotărâri privind executarea lucrărilor de întreținere, reparații, modernizare, consolidare și reabilitare termică și eficiență energetică a condominiului;

f) în baza acordului scris al tuturor proprietarilor, adoptă hotărâri privind contractarea de împrumuturi de la bănci în vederea acoperirii cheltuielilor pentru consolidarea și modernizarea condominiului, modernizarea instalațiilor și dotărilor aferente, reabilitarea termică în scopul creșterii performanței energetice, precum și pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei în vederea creșterii calității ambiental-arhitecturale a condominiului, potrivit prevederilor legale;

g) adoptă hotărâri asupra fondului anual de salarii și indemnizații;

h) adoptă hotărâri asupra cuantumului indemnizațiilor precum și asupra numărului și funcțiilor personalului încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociației de proprietari pentru buna administrare, gestionare și funcționare a condominiului, dar și asupra valorii și a modalităților de contractare, în limita bugetului de venituri și cheltuieli;

i) stabilește modalitățile și tranșele de plată a contribuțiilor fiecărui proprietar, pentru fiecare dintre categoriile de cheltuieli, conform reglementărilor în vigoare;

j) stabilește sistemul de penalizări pentru restanțele afișate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociației de proprietari, conform prevederilor legale în vigoare;

k) mandatează președintele și comitetul executiv pentru angajarea și eliberarea din funcție a administratorului, cenzorului/comisiei de cenzori sau a altor angajați ori prestatori, în scopul administrării și bunei funcționări a condominiului;

l) poate stabili plafoanele minime de la care achiziționarea bunurilor sau contractarea serviciilor se face pe baza ofertelor operatorilor economici care satisfac cerințele asociației de proprietari, conform legislației în vigoare;

m) exercită alte atribuții care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor membri ai asociației:

– aprobă canalele oficiale de comunicare ale asociației (adresa de e-mail, cutia poștală, grupul de mesagerie) și regulile de utilizare a acestora, potrivit art. 48 din prezentul statut;

– aprobă contractele de mandat ale președintelui și ale membrilor comitetului executiv, inclusiv cuantumul indemnizațiilor sau caracterul gratuit al mandatului, potrivit art. 58 din Legea nr. 196/2018;

– aprobă plafonul valoric peste care comitetul executiv solicită cel puțin trei oferte pentru lucrări sau servicii contractate în numele asociației.

Art. 23 – (1) Membrii comitetului executiv sunt desemnați de către adunarea generală a asociației de proprietari, dintre membrii asociației de proprietari.

(2) Comitetul executiv este format din președintele asociației și un număr par de membri, nu mai mare de patru, astfel încât numărul membrilor comitetului executiv nu poate fi mai mare de cinci. La data adoptării prezentului statut, comitetul executiv este format din președinte și 2 membri.

Art. 24 – (1) Comitetul executiv are următoarele atribuții:

a) convoacă adunarea generală a asociației de proprietari cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar;

b) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale, a statutului, a acordului de asociere şi a regulamentului condominiului;

c) emite, dacă este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi pentru respectarea prevederilor legale, a statutului şi a acordului de asociere, precum şi alte decizii ce privesc activitatea asociației de proprietari;

d) propune spre adoptare adunării generale proiectul de regulament al condominiului, cu respectarea dispozițiilor Legea nr. 196/2018;

e) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi pregăteşte desfăşurarea adunărilor generale;

f) stabileşte condițiile privind folosirea, întreținerea, repararea, înlocuirea şi modificarea părților proprietății comune, conform prevederilor legale în vigoare;

g) ia măsuri pentru recalcularea cotelor-părți indivize rezultate în urma modificării suprafețelor utile ale locuințelor sau spațiilor cu altă destinație din condominiu;

h) întocmeşte şi propune adunării generale planuri de măsuri şi activități şi urmăreşte realizarea lor;

i) supraveghează desfăşurarea tuturor activităților din cadrul asociației de proprietari, inclusiv situația încasărilor şi plăților lunare;

j) stabileşte programul de încasări al asociației de proprietari;

k) îşi asumă obligații, în baza hotărârii adunării generale, în numele proprietarilor membri ai asociației de proprietari, în ceea ce priveşte administrarea condominiului, luând toate măsurile legale necesare;

l) este consultat în legătură cu toate activitățile care implică asociația de proprietari;

m) asigură urmărirea comportării în timp a construcției, pe toată durata de existență a acesteia;

n) gestionează situațiile excepționale şi de criză;

o) urmăreşte recuperarea eventualelor creanțe ale asociației;

p) gestionează, conform hotărârilor adunării generale, derularea creditelor obținute pentru consolidare, reabilitare termică, creşterea calității ambiental-arhitecturale a condominiului şi alte lucrări;

q) propune sistemul propriu de penalizări ale asociației de proprietari pentru restanțele afişate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociației, în conformitate cu art. 77 din Legea nr. 196/2018 şi a prevederilor legale în vigoare;

r) notifică instituțiilor publice abilitate cazurile în care există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale în vigoare;

s) ține evidența şi răspunde de păstrarea în bune condiții a arhivei documentelor financiar-contabile a asociației de proprietari;

ş) propune adunării generale cuantumul indemnizațiilor precum şi numărul şi funcțiile personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociației de proprietari pentru buna administrare, gestionare şi funcționare a condominiului, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli;

t) exercită alte atribuții legale, care i-au fost conferite prin hotărârile adunării generale:

– Hotărârea AG din 19.11.2025: mandatul de selectare a executantului lucrărilor la instalația de utilizare a gazelor naturale, de solicitare a estimărilor pentru igienizarea ghenei şi a costului unui audit financiar extern;

– Hotărârea AG din 05.11.2026: ridicarea şi înregistrarea corespondenței din cutia poştală a asociației şi administrarea adresei de e-mail a asociației, potrivit art. 48.

(2) Comitetul executiv avizează toate documentele asociației de proprietari, corespondența şi registrele privind gestiunea administratorului.

(3) Şedințele comitetului executiv se țin cel puțin o dată pe lună şi se convoacă pe bază de tabel convocator, de preşedintele asociației de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru şedință.

Art. 25 – (1) Președintele asociației de proprietari este candidatul, membru al asociației de proprietari, ales prin voința sa și a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți în cadrul adunării generale. Președintele poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuțiile sale unui membru al comitetului executiv, fără a fi exonerat de răspundere juridică.

(2) În caz de încetare a mandatului președintelui înainte de termen, comitetul executiv convoacă, în termen de 5 zile de la încetarea mandatului, o adunare generală pentru alegerea unui nou președinte.

(3) În cazul schimbării președintelui, vechiul președinte este obligat să transmită noului președinte, în termen de 5 zile de la încetarea mandatului, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de comitetul executiv și de cenzor, toate documentele, bunurile și valorile asociației.

Art. 26 – Președintele asociației de proprietari are următoarele atribuții:

a) în baza mandatului acordat de adunarea generală, reprezintă asociația de proprietari în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile în instanță;

b) semnează documentele asociației de proprietari;

c) supraveghează și urmărește corecta punere în aplicare a hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului și acordului de asociere, precum și aplicarea deciziilor comitetului executiv;

d) aduce la cunoștință proprietarilor prevederile statutului și regulamentului condominiului;

e) răspunde în scris la sesizările și contestațiile scrise ale proprietarilor din condominiu în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora;

f) gestionează modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin asociației de proprietari în raport cu autoritățile publice;

g) prezintă spre verificare, la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociației, oferind toate informațiile solicitate;

h) poate propune, în scris, comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă regulamentul condominiului, hotărârile și deciziile asociației de proprietari, conform prevederilor legale și statutare;

i) întocmește și actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislația în vigoare;

j) păstrează și asigură completarea la zi a cărții tehnice a construcției;

k) asigură păstrarea documentelor privitoare la activitatea asociației de proprietari, conform legii;

l) întocmește tabelul convocator și afișul pentru avizier pentru adunările generale și asigură semnarea acestuia de către proprietari;

m) asigură informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale, cu 10 zile înainte de data stabilită pentru aceasta;

n) afișează programul de încasări și datele de contact ale administratorului, ale membrilor comitetului executiv și ale membrilor comisiei de cenzori ori, după caz, ale cenzorului;

o) afișează la avizier hotărârile adunării generale și ale ședințelor comitetului executiv în termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;

p) în cazul modificării cadrului legislativ privind asociațiile de proprietari, președintele convoacă adunarea generală a asociației de proprietari pentru modificarea conformă a statutului asociației;

q) informează proprietarii din condominiu cu privire la toate restricțiile referitoare la culoare, aspect, materiale și altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform informațiilor furnizate de autoritățile administrației publice locale;

r) conduce ședințele adunărilor generale și ale comitetului executiv;

s) afișează la avizier lista contractelor asociației de proprietari cu furnizorii de utilități publice, cu administratorul și cu personalul angajat sau contractual al asociației;

t) afișează la avizier lista și datele de contact ale instituțiilor cu atribuții de inspecție și control la care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociației de proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor asociației;

ț) administrează adresa oficială de e-mail a asociației și asigură ridicarea și înregistrarea corespondenței din cutia poștală a asociației, personal sau prin membrul comitetului executiv desemnat, potrivit art. 48.

Art. 27 – (1) Cenzorul/comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociația de proprietari să urmărească aplicarea prevederilor Legea nr. 196/2018 și ale prezentului statut de către organele de conducere ale asociației de proprietari și să verifice execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, nu mai mare de cinci. La data adoptării prezentului statut, asociația are un cenzor persoană fizică autorizată, în baza unui contract de prestări servicii.

Art. 28 – Cenzorul/comisia de cenzori a asociației de proprietari are, în principal, următoarele atribuții:

a) urmărește aplicarea prevederilor Legea nr. 196/2018 și ale prezentului statut de către organele de conducere ale asociației de proprietari;

b) verifică gestiunea financiar-contabilă;

c) verifică lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform documentelor, registrelor și situației soldurilor elementelor de activ și pasiv întocmite de către administrator;

d) cel puțin o dată pe an, întocmește și prezintă adunării generale rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând măsuri;

e) execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului executiv, pentru verificarea contabilității și a activității de casierie, și consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari;

f) participă la adunările generale ale asociației și ale comitetului executiv, asigurând legalitatea desfășurării acestora.

CAPITOLUL VII – ADMINISTRAREA CONDOMINIULUI

Art. 29 – (1) Administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și/sau modernizarea, după caz, a proprietății comune aferente condominiului sunt în sarcina asociației de proprietari, iar cheltuielile legate de aceste activități reprezintă cheltuieli comune.

(2) În scopul administrării și întreținerii condominiului, asociația de proprietari încheie, conform art. 63–65 din Legea nr. 196/2018, contracte în numele proprietarilor cu persoane fizice, persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor, înființate potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Desemnarea administratorului și încheierea contractului de administrare se fac de către comitetul executiv reprezentat de președintele asociației de proprietari, în baza mandatului acordat de adunarea generală, și decizia se comunică tuturor proprietarilor.

Art. 30 – Administratorul are, în principal, următoarele atribuții:

a) administrează imobilul, propune și supraveghează lucrări având ca scop conservarea și întreținerea acestuia;

b) supraveghează atât lucrările care privesc administrarea, cât și personalul angajat;

c) în caz de urgență, cu acordul comitetului executiv, inițiază procedurile în vederea executării tuturor lucrărilor necesare protejării imobilului, cu respectarea legislației în vigoare;

d) prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu responsabilitate și în mod profesional;

e) execută dispozițiile prevăzute în hotărârile adunării generale a asociației de proprietari, în conformitate cu Legea nr. 196/2018, cu prezentul statut, cu regulamentul condominiului și conform contractului de administrare;

f) organizează și conduce contabilitatea în partidă simplă și activitatea de casierie;

g) gestionează, separat pentru fiecare asociație, bunurile materiale și fondurile bănești ale asociației, conform legislației în vigoare, hotărârilor adunării generale și deciziilor comitetului executiv;

h) propune, cel târziu până la sfârșitul perioadei de recalculare a cheltuielilor, bugete anuale și prognoze pe termen mediu în care trebuie să includă sumele achitate, lucrările de întreținere și lucrările de reabilitare și îmbunătățire, sumele necesare din fondurile asociației, alte cheltuieli previzibile și o estimare generală a cheltuielilor asociației de proprietari;

i) efectuează formalitățile necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea și întreținerea condominiului, derularea și urmărirea realizării acestor contracte;

j) asigură gestionarea condominiului conform hotărârilor adunării generale și deciziilor comitetului executiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

k) are obligația prezentării tuturor datelor, documentelor și informațiilor privind conținutul și respectarea contractului de administrare, precum și a acordurilor de plată în rate a cheltuielilor anuale, a cuantumului prestațiilor convenite, la solicitarea oricărui proprietar;

l) gestionează, conform hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, fondul de rulment și fondul de reparații constituite la dispoziția asociației de proprietari, precum și alte fonduri constituite de către aceasta;

m) calculează, întocmește, supune verificării cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobării comitetului executiv și afișează la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreținere, întocmită conform reglementărilor în vigoare, în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii;

n) întocmește lunar și depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul situația soldurilor elementelor de activ și pasiv;

o) afișează lunar, la avizier, lista de venituri și cheltuieli ale asociației, care cuprinde inclusiv veniturile obținute din exploatarea proprietății comune;

p) asigură, prin controale periodice, respectarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor la utilizarea părților comune, funcționalitatea permanentă, la gabaritele proiectate, a căilor de evacuare în caz de incendiu și a celor de acces, intervenție și salvare și comunică de urgență președintelui asociației de proprietari/comitetului executiv neregulile identificate;

q) îndeplinește orice alte atribuții stabilite în cadrul adunării generale a asociației de proprietari în conformitate cu Legea nr. 196/2018:

– transmite lista lunară de plată și situațiile financiare semestriale și pe adresa de e-mail a asociației, pentru comunicarea lor proprietarilor care au optat pentru comunicare electronică (Hotărârea AG din 05.11.2026).

Art. 31 – (1) Administratorul nu poate utiliza în niciun fel fondurile asociației de proprietari, fără hotărârea scrisă a adunării generale sau a deciziei comitetului executiv, după caz.

(2) Administratorul are obligația de a ține evidențe contabile separate pentru fiecare condominiu în parte pe care îl are în administrare.

CAPITOLUL VIII – REPARTIZAREA CHELTUIELILOR ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

Art. 32 – (1) Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în proprietăți individuale se realizează conform art. 82 din Legea nr. 196/2018.

(2) Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale se realizează conform art. 83 din Legea nr. 196/2018.

(3) Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate se realizează conform art. 84–86 din Legea nr. 196/2018.

(4) Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari se realizează conform art. 87–89 din Legea nr. 196/2018.

(5) Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici se realizează conform art. 90 din Legea nr. 196/2018.

(6) Repartizarea cheltuielilor de altă natură se realizează conform art. 91–93 din Legea nr. 196/2018.

Art. 33 – Contractarea și facturarea serviciilor de utilități publice în condominii se realizează conform art. 94–101 din Legea nr. 196/2018.

CAPITOLUL IX – DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

Art. 34 – În cazul în care numărul proprietarilor din condominiu scade sub 3 ca urmare a unor acte de înstrăinare, proprietarul sau proprietarii cer judecătoriei, în a cărei circumscripție teritorială se află imobilul, încetarea personalității juridice.

Art. 35 – În cazul distrugerii în întregime sau parțiale a condominiului, se aplică prevederile art. 657 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL X – SOLUȚIONAREA LITIGIILOR, RELAȚIILE CONTRACTUALE, PENALIZĂRILE, CAZURILE DE URGENȚĂ ÎN CARE SE PERMITE, ÎN CONDIȚIILE LEGII, ACCESUL ÎN PROPRIETATEA INDIVIDUALĂ A PREȘEDINTELUI SAU A UNUI MEMBRU AL COMITETULUI EXECUTIV

Art. 36 – (1) În cazurile în care unul dintre proprietari împiedică, cu rea-credință și sub orice formă, folosirea normală a condominiului sau a unor părți componente, potrivit destinației acestora, și creează prejudicii celorlalți proprietari, proprietarii prejudiciați sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său se poate adresa în scris președintelui, comitetului executiv al asociației de proprietari și instituțiilor cu atribuții privind respectarea ordinii și liniștii publice sau, după caz, instanțelor judecătorești.

(2) Dacă o hotărâre a adunării generale a asociației de proprietari, o decizie a comitetului executiv sau a președintelui este contrară prevederilor Legea nr. 196/2018 sau este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceștia sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său poate sesiza cenzorul/comisia de cenzori, compartimentele prevăzute la art. 10 din Legea nr. 196/2018 sau, după caz, pot solicita instanțelor judecătorești anularea în tot sau în parte a hotărârii/deciziei și/sau repararea pagubei cauzate.

(3) Orice persoană sau orice proprietar care se consideră vătămată/vătămat într-un drept al său din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de către președinte, membri ai comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator se poate adresa în scris compartimentelor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 196/2018 sau, după caz, instanțelor judecătorești.

Art. 37 – (1) Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, prezentului statut sau acordului de asociere a asociației de proprietari ori este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceștia sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său pot ataca în justiție respectiva hotărâre.

(2) Acționarea în justiție în conformitate cu prevederile alin. (1) nu întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanța dispune suspendarea acesteia.

Art. 38 – Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepție cazurile de urgență, când termenul pentru preaviz este de 24 de ore. Preavizul se comunică prin afișare pe ușa proprietății, prin e-mail la adresa comunicată de proprietar și, după caz, telefonic.

Art. 39 – În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, în conformitate cu prevederile art. 38, devin aplicabile prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 196/2018.

Art. 40 – Asociația de proprietari, prin președinte, are dreptul de a acționa în instanță, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 196/2018, proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 de zile de la afișarea listei, informând membrii asociației prin afișare la avizier.

Art. 41 – În imobilele de tip condominiu, facturarea serviciilor de utilități publice se face de către furnizor, cu respectarea prevederilor art. 94–101 din Legea nr. 196/2018, într-unul din următoarele două moduri:

a) facturarea în comun la nivel de asociație de proprietari, reprezentând contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru întreg imobilul, care se repartizează tuturor proprietarilor din condominiu, în conformitate cu regulile de repartizare stabilite prin Legea nr. 196/2018 și/sau prin legislația specifică serviciului de utilitate publică respectiv;

b) facturarea individuală la nivel de proprietar, reprezentând contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru fiecare unitate de proprietate imobiliară din condominiu.

Art. 42 – Facturarea individuală la nivel de proprietar în cadrul condominiului se face în baza:

a) convențiilor de facturare individuală, anexe la contractul de furnizare/prestare încheiat cu asociația de proprietari, sau

b) contractului individual de furnizare/prestare a serviciilor încheiat cu fiecare proprietar.

Art. 43 – (1) Furnizorul serviciilor de utilități publice are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata facturilor individuale emise în baza contractelor individuale sau a convențiilor individuale, după caz, mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 de zile de la afișarea listei, cu notificarea proprietarului restant cu cel puțin 7 zile înainte de demararea procedurii de acțiune în instanță.

(2) Sentința dată în favoarea furnizorului serviciilor de utilități publice, pentru sumele datorate, poate fi pusă în executare pentru acoperirea datoriilor la zi prin orice modalitate permisă de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL XI – ASIGURAREA, DUPĂ CAZ, A UNUI SPAȚIU DE ADMINISTRARE SPECIAL AMENAJAT, UNDE SE VA PUTEA DESFĂȘURA SERVICIUL DE ADMINISTRARE ȘI ÎN CARE POT FI PĂSTRATE ÎN SIGURANȚĂ DOCUMENTELE ASOCIAȚIEI

Art. 44 – Spațiul de administrare special amenajat în incinta condominiului în care se desfășoară serviciul de administrare: [_____] (dacă asociația nu dispune de un asemenea spațiu, se menționează: „serviciul de administrare se desfășoară la sediul/punctul de lucru al administratorului CIUPITU S. CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, [adresa]”, cu program de lucru cu publicul afișat la avizier).

Art. 45 – Spațiul special amenajat în incinta condominiului în care se desfășoară activitatea de casierie: [_____] (sau: „încasarea cotelor de contribuție se face prin virament în contul bancar unic al asociației și, după caz, la sediul administratorului, conform programului de încasări afișat la avizier”).

Art. 46 – Spațiul special amenajat în incinta condominiului în care se păstrează în siguranță documentele asociației: [_____] (de exemplu: „dulap metalic cu cheie, amplasat în [____], aflat în custodia președintelui”; documentele financiar-contabile curente se păstrează la sediul administratorului, cu obligația predării lor la încetarea contractului).

CAPITOLUL XII – DISPOZIȚII FINALE

Art. 47 – (1) Proprietarii comunică datele lor de contact (număr de telefon și adresă de e-mail) președintelui asociației de proprietari și administratorului, în vederea eficientizării comunicării între organele asociației de proprietari și proprietarii din condominiu, precum și pentru notificarea acestora cu celeritate în cazurile de urgență.

(2) Comunicarea datelor de contact se face în scris, prin formularul pus la dispoziție de asociație, și se actualizează de proprietar ori de câte ori intervin schimbări. Datele se prelucrează exclusiv în scopul funcționării asociației, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679.

Art. 48 – Canalele oficiale de comunicare ale asociației (e-mail, cutie poștală)

(1) Canalele oficiale de comunicare ale asociației de proprietari sunt:

a) **avizierul asociației**, amplasat la parterul scării 2 – canal obligatoriu pentru convocatoare, liste de plată, hotărâri și decizii, potrivit Legea nr. 196/2018;

b) **adresa oficială de e-mail a asociației (afișată la avizier)** – pentru transmiterea convocatoarelor, a proiectelor de documente, a hotărârilor, a listelor de plată și a oricăror informări către proprietarii care au comunicat o adresă de e-mail, precum și pentru primirea cererilor, sesizărilor, contestațiilor, notificărilor prevăzute la art. 30 din lege și a declarațiilor scrise ale proprietarilor;

c) **cutia poștală a asociației**, amplasată la [parterul scării 2, lângă avizier] – pentru depunerea în format fizic a cererilor, sesizărilor, contestațiilor, declarațiilor scrise, împuternicirilor, formularelor și a oricărei corespondențe adresate asociației;

d) scrisoarea recomandată cu confirmare de primire, pentru proprietarii care nu pot fi anunțați prin afișare și tabel convocator (art. 47 alin. (4) din lege);

e) grupul de mesagerie instantanee al proprietarilor – exclusiv cu rol informativ, fără valoare de comunicare oficială.

(2) Comunicarea prin e-mail este opozabilă proprietarului de la data la care acesta a comunicat în scris adresa sa de e-mail, potrivit art. 47 alin. (2); mesajul se consideră primit la data transmiterii lui către adresa comunicată, dacă nu a fost returnat ca nelivrat. Proprietarul este răspunzător pentru actualizarea adresei comunicate.

(3) Comunicarea prin e-mail și prin cutia poștală **nu înlocuiește afișarea la avizier și tabelul convocator** prevăzute de lege; termenele legale care curg de la afișare (contestarea listei de plată, afișarea hotărârilor etc.) se calculează de la data afișării.

(4) Corespondența depusă în cutia poștală se ridică de președinte sau de membrul comitetului executiv desemnat **cel puțin o dată pe săptămână** și se înregistrează, în ordinea primirii, în registrul de corespondență al asociației, cu număr și dată; data înregistrării este data primirii de către asociație, iar termenul de 10 zile pentru răspuns prevăzut la art. 16 alin. (2) și art. 26 lit. e) curge de la această dată. Proprietarului care a comunicat o adresă de e-mail i se confirmă primirea pe e-mail. Documentele care necesită semnătură originală (acord de asociere, acte adiționale, împuterniciri, declarații scrise) se depun în original în cutia poștală sau la președinte; copia scanată transmisă pe e-mail se primește cu titlu provizoriu, până la depunerea originalului.

(5) Mesajele primite pe adresa de e-mail a asociației se înregistrează în același registru de corespondență și primesc răspuns de la aceeași adresă, în termenele prevăzute de lege. Adresa de e-mail se administrează de președinte; parola și accesul se predau odată cu documentele asociației, în condițiile art. 25 alin. (3).

(6) Asociația afișează la avizier, permanent, adresa de e-mail, amplasarea cutiei poștale, numărul de telefon al președintelui și programul de ridicare a corespondenței.

Art. 49 – Hotărârile adunărilor generale se iau în cadrul adunării generale convocate sau reconvocate, după caz, în condițiile Legea nr. 196/2018.

Art. 50 – (1) Pentru modificarea sau completarea prezentului statut ori a acordului de asociere, în cadrul adunării generale a asociației de proprietari este necesar acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu.

(2) Modificările și/sau completările aduse prezentului statut trebuie să fie motivate și aprobate prin hotărâre a adunării generale a asociației de proprietari într-o ședință convocată și desfășurată cu respectarea prevederilor prezentului statut și ale Legii nr. 196/2018.

(3) Orice modificare sau completare a prezentului statut sau a acordului de asociere se înregistrează la judecătoria care a emis încheierea judecătorească de înființare, fără alte formalități. În acest sens, atât acordul de asociere, cât și statutul asociației de proprietari, actualizate, se depun de către președintele asociației de proprietari, ori de câte ori sunt modificări, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul și care a emis încheierea judecătorească de înființare – Judecătoria Sectorului 3 București.

(4) Modificările și/sau completările aduse prezentului statut sau acordului de asociere fără respectarea prevederilor alin. (3) nu sunt opozabile față de proprietarii care nu sunt membri ai asociației de proprietari sau față de terți.

Art. 51 – (1) Prezentul statut a fost adoptat în adunarea generală a proprietarilor din data de [05.11.2026 / 12.11.2026], cu acordul a [____] proprietari din totalul de 27 proprietari din condominiu, consemnat în procesul-verbal înscris în registrul unic de procese-verbale și în tabelul de mai jos, și intră în vigoare la data adoptării, înlocuind statutul anterior. Structura organizatorică a asociației la data adoptării este prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezentul statut.

ANEXA NR. 1 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ASOCIAȚIEI LA DATA ADOPTĂRII STATUTULUI

Nr.	Funcția	Nume și prenume / Denumire	Ap.	Temei / mandat	Date de contact
1	Președinte	Președintele Asociației (ap. 36)	36	ales prin Hotărârea AG din 19.11.2025; contract de mandat	tel. telefonul președintelui (afișat la avizier)
2	Membru comitet executiv	Membru CE (ap. 53)	53	ales prin Hotărârea AG din 19.11.2025; contract de mandat	afișat la avizier
3	Membru comitet executiv	Membru CE (ap. 28)	28	aleasă prin Hotărârea AG din 19.11.2025; contract de mandat	afișat la avizier
4	Cenzor	Cenzorul Asociației (P.F.A.)	–	contract de prestări servicii	afișat la avizier
5	Administrator	CIUPITU S. CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (de la data preluării gestiunii, conform Hotărârii AG din 05.11.2026; anterior: CRIS ADMINISTRARE & CONTABILITATE S.R.L.)	–	contract de administrare (art. 63–64 din lege); atestat nr. _____/_____	afișat la avizier

Persoana însărcinată cu întocmirea statutului asociației de proprietari

Nume și prenume: Președintele Asociației (ap. 36) – președinte, ap. 36, Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București Semnătura: _____

Acordul proprietarilor din condominiu pentru adoptarea statutului

(semnează proprietarii prezenți la adunarea generală din 05.11.2026 / 12.11.2026, precum și proprietarii absenți care își exprimă ulterior acordul scris – este necesar acordul a cel puțin 14 proprietari din 27)

Nr.	Ap.	Nume și prenume	Adresa	Data	Semnătura
1	28	Proprietar ap. 28	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 28		
2	29	Proprietar ap. 29	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 29		
3	30	Proprietar ap. 30	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 30		
4	31	Proprietar ap. 31	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 31		
5	32	Proprietar ap. 32	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 32		
6	33	Proprietar ap. 33	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 33		
7	34	Proprietar ap. 34	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 34		
8	35	Proprietar ap. 35	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 35		
9	36	Proprietar ap. 36	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 36		
10	37	Proprietar ap. 37	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 37		
11	38	Proprietar ap. 38	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 38		
12	39	Proprietar ap. 39	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 39		

Nr.	Ap.	Nume şi prenume	Adresa	Data	Semnătura
13	40	Proprietar ap. 40	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 40		
14	41	Proprietar ap. 41	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 41		
15	42	Proprietar ap. 42	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 42		
16	43	Proprietar ap. 43	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 43		
17	44	Proprietar ap. 44	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 44		
18	45	Proprietar ap. 45	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 45		
19	46	Proprietar ap. 46	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 46		
20	47	Proprietar ap. 47	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 47		
21	48	Proprietar ap. 48	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 48		
22	49	Proprietar ap. 49	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 49		
23	50	Proprietar ap. 50	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 50		
24	51	Proprietar ap. 51	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 51		
25	52	Proprietar ap. 52	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 52		
26	53	Proprietar ap. 53	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 53		
27	54	Proprietar ap. 54	Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 54		

Temeiul legal al informațiilor solicitate prin prezentul document

Pentru fiecare informație colectată se indică actul normativ, articolul, alineatul/litera și extrasul relevant (citatele sunt redate între ghilimele; […] marchează text omis, parafrazat în continuare). Datele se prelucrează de Asociație exclusiv în scopurile prevăzute de lege și de statut, nu se publică și nu se transmit terților în afara cazurilor prevăzute de lege; originalele se păstrează la sediul Asociației.

Informația colectată	Temei legal (act, articol, alineat, literă) și extras
Numele și prenumele, adresa (apartamentul) și semnătura proprietarilor în tabelul de adoptare	**Statutul – art. 1 din conținutul-cadru (Ordinul MDRAP nr. 1058/2019) și art. 17 din Legea nr. 196/2018:** „Prezentul statut reprezintă ansamblul dispozițiilor, adoptat de cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu, […]"; acordul proprietarilor se consemnează prin semnătură în tabelul „Acordul proprietarilor din condominiu" prevăzut în formularul oficial. **Legea nr. 196/2018, art. 17 alin. (3) lit. b):** „b) numele și prenumele tuturor proprietarilor asociați;" formularul oficial (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1058/2019) se încheie cu tabelul „Acordul proprietarilor din condominiu: nume și prenume, adresă, semnătură"
Numele și datele de contact ale președintelui, membrilor CE, cenzorului și administratorului (Anexa nr. 1)	**Legea nr. 196/2018, art. 62:** „În vederea facilitării comunicării dintre autoritățile administrației publice locale și asociațiile de proprietari, […]" președintele comunică compartimentelor prevăzute la art. 10, în 30 de zile de la orice modificare, datele de contact ale președintelui, membrilor comitetului executiv, cenzorului și administratorului.

	Statutul Asociației, art. 47 (= art. 47 din conținutul-cadru aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 1058/2019): „Proprietarii comunică datele lor de contact (număr telefon și adresă email) președintelui asociației de proprietari și administratorului, în vederea eficientizării comunicării între organele asociației de proprietari și proprietarii din condominiu, precum și pentru notificarea acestora cu celeritate în cazurile de urgență.” datele de contact ale organelor se afișează la avizier și se comunică Primăriei; în versiunile publicate online se indică doar funcția și apartamentul
Contul bancar unic al Asociației	**Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD), art. 6 alin. (1) lit. c):** Prelucrarea este legală dacă „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” – obligațiile asociației prevăzute de Legea nr. 196/2018. art. 72 și 73 din lege – toate fondurile asociației se depun în contul bancar unic; contul se afișează cu lista de plată
Temeiul prelucrării datelor	**Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD), art. 6 alin. (1) lit. c):** Prelucrarea este legală dacă „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” – obligațiile asociației prevăzute de Legea nr. 196/2018. **Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD), art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 13:** Datele trebuie să fie „adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate” (reducerea la minimum a datelor); operatorul informează persoana vizată despre scop, temei, destinatari, durata stocării și drepturile sale (art. 13).

Președinte,

Președintele Asociației (ap. 36)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____

Cenzor (pentru legalitate),

Cenzorul Asociației (P.F.A.)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____